Travail Québec

09 353-4

CERTIFICAT DE DÉPÔT

La présente atteste que le ministère du Travail a reçu pour dépôt le document ci-dessous :

Objet : Convention collective (R)

N° certificat : DQ-2022-7242 N° dossier d'accréditation : AM-1001-0632

EMPLOYEUR

GAÉTAN RIENDEAU INC.

2030, BOULEVARD LAURIER EST
SAINT-HYACINTHE QC J2T 1K7

Secteur d'activité : Privé

ASSOCIATION

UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION LOCALE 800

920, RUE DE PORT-ROYAL EST
MONTRÉAL QC H2C 2B3

Affiliation : Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec

Date signature : 2023-02-16 Date dépôt : 2023-06-07	Nombre de salariés visés : 133	Date début : 2023-02-16 Date d'expiration : 2029-02-15

Remarque :

V/D : H5601.

Martine Dubé
Préposé(e) à l'émission

2023-07-03
Date

Registre des documents en relations du travail

3175, chemin des Quatre-Bourgeois, Bureau 105b
Québec (Québec) G1W 2K7
Téléphone : 418 643-4817
Sans frais : 1 800 643-4817
Télécopieur : 418 528-0559

Courriel: service_clientele@mtess.gouv.qc.ca

98

2023 JUN 7 AM11:10:38

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

Intervenue entre

UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION LOCAL 800
920, rue de Port-Royal Est
Montréal (Québec)
H2C 2B3

et

GAÉTAN RIENDEAU INC.
2030, boul. Laurier Est
St-Hyacinthe (Québec)
J2T 1K7

TABLE DES MATIÈRES

Article	*Description*	*Page*

ARTICLE 1 – BUT DE LA CONVENTION 1

ARTICLE 2 – ÉTAT DES PARTIES CONTRACTANTES 1

ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE SYNDICALE 1

ARTICLE 4 – DÉFINITION DES TERMES 2

ARTICLE 5 – DROITS DE LA DIRECTION 4

ARTICLE 6 – AFFAIRES SYNDICALES 4

ARTICLE 7 – CONGÉS FÉRIÉS 7

ARTICLE 8 – PROCÉDURE DE GRIEF ET D'ARBITRAGE 9

ARTICLE 9 - ANCIENNETÉ 10

ARTICLE 10 – RÈGLEMENTS ET MESURES DISCIPLINAIRES 18

ARTICLE 11 – SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL 19

ARTICLE 12 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 23

ARTICLE 13 – VACANCES PAYÉES 25

ARTICLE 14 – CONGÉS SOCIAUX 27

ARTICLE 15 – CONGÉ DE MATERNITÉ 28

ARTICLE 16 – CONGÉ DE MALADIE 29

ARTICLE 17 – CLASSIFICATION 30

ARTICLE 18 – SALAIRES ET PRIMES 30

ARTICLE 19 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 32

ARTICLE 20 – DISCRIMINATION 35

ARTICLE 21 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 35

ARTICLE 22 – RETENUES SUR LE SALAIRE 37

ARTICLE 23 – ASSURANCE COLLECTIVE 37

ARTICLE 24 – PAS DE GRÈVE NI DE CONTRE-GRÈVE 38

ARTICLE 25 – CERTIFICAT DE TRAVAIL 38

ARTICLE 26 – CONGÉ SANS SOLDE 38

ARTICLE 27 – DURÉE DE LA CONVENTION 39

ANNEXE A 40

ANNEXE B 41

ARTICLE 1 – BUT DE LA CONVENTION

1.01 Les buts de la présente convention sont de promouvoir et de maintenir des relations harmonieuses entre l'employeur, les salariés et le syndicat, d'établir des conditions de travail justes pour les salariés, de promouvoir l'efficacité du service à la clientèle et de prévoir un mécanisme facilitant le règlement de griefs qui peuvent survenir pendant la durée de la convention.

ARTICLE 2 – ÉTAT DES PARTIES CONTRACTANTES

2.01 La présente convention lie l'employeur et le syndicat dont les noms apparaissent sur la page couverture de cette convention ainsi que les salariés couverts par le certificat d'accréditation émis en faveur de l'Association des employés de Gaétan Riendeau (BSS) Inc., en date du 1er mars 1985.

ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE SYNDICALE

3.01 L'employeur reconnaît le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur pour négocier et conclure une convention collective de travail au nom de tous les salariés visés par le certificat d'accréditation décrit à l'article 2.01.

3.02 a) Aucune personne exclue de l'unité de négociation ne peut faire du travail qui est habituellement exécuté par les salariés couverts par cette convention.

b) Nonobstant ce qui est stipulé au paragraphe a), les parties reconnaissent les exceptions suivantes :

1) Le propriétaire ainsi que ses enfants peuvent effectuer tout travail qu'il juge utile (maximum trois (3) enfants). Cependant, ce travail ne doit pas causer de mises à pied ou empêcher le rappel au travail de salariés mis à pied;

2) Le représentant de l'employeur continue à effectuer le travail qu'il juge utile;

3) Les salariés de bureau peuvent effectuer tout travail inhérent à leur fonction;

4) Un conseiller en gestion peut effectuer tout travail inhérent à sa fonction de conseiller;

5) Les représentants de fournisseurs peuvent continuer à placer et à faire la rotation de leurs produits ainsi qu'à vérifier les codes;

6) Lors de « lay-out » ou de nouvel aménagement, il n'y a aucune restriction quant au travail exécuté par des représentants ou par des firmes spécialisées en la matière, telles que les firmes recommandées par la bannière Métro;

7) L'employeur peut également accorder des contrats à forfait pour le transport de ses marchandises, pour l'implantation de petits commerces qui ne sont pas reliés directement à l'exploitation du marché ainsi qu'à la confection de produits maison. Cependant, ces contrats à forfait ne doivent pas causer de mises à pied ou empêcher le rappel au travail de salariés mis à pied.

3.03 Toutes les annexes et les lettres d'entente contenues à la présente convention en font partie intégrante.

3.04 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail contraires à la convention collective n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite du syndicat. L'employeur divulgue au délégué syndical chaque entente particulière. Le syndicat ne peut refuser d'autoriser cette entente à moins de motif valable.

3.05 Le gérant de l'établissement ou son remplaçant doit présenter tout nouveau salarié au président syndical dans la première semaine de son embauche.

ARTICLE 4 – DÉFINITION DES TERMES

4.01 Pour les fins d'interprétation et d'application des dispositions de la convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient :

a) Employeur :

Désigne l'employeur reconnu au certificat d'accréditation et à ses amendements, soit Gaétan Riendeau Inc.

b) Représentant de l'employeur

Désigne toute personne nommée par l'employeur et qui est le représentant de l'employeur dans ses relations avec les salariés. Ce représentant possède l'autorité administrative et disciplinaire sur les salariés.

c) Salarié

Désigne toute personne travaillant pour l'employeur moyennant rémunération et qui est régie par la présente convention.

d) Salarié régulier

Désigne tout salarié rémunéré par l'employeur sur une base horaire et qui est habituellement cédulé quarante (40) heures de travail par semaine et qui a complété sa période de probation.

e) Salarié à temps partiel

Désigne tout salarié rémunéré par l'employeur sur une base horaire et qui est habituellement cédulé moins de quarante (40) heures par semaine et qui a complété sa période de probation.

f) Stagiaire

Désigne une personne à qui l'employeur pourra, de temps à autre, confier l'exécution de certaines fonctions, à titre de stagiaire, pour un temps défini à l'avance. Aucune disposition de la convention collective ne s'applique à un stagiaire.

L'employeur ne peut abuser de cette disposition. L'employeur avise le délégué syndical de la date de début et de fin du stage ainsi que du nom de l'institution.

g) Jour

À moins de stipulation contraire, le mot jour désigne un jour calendrier.

h) Syndicat

Désigne l'Union des employées et employés de service, section locale 800, (UES 800) et son représentant désigné par la personne président de l'UES 800.

i) Conjoint

Désigne les personnes :

1) qui sont mariées et qui cohabitent; ou
2) qui vivent maritalement et qui sont les père et mère d'un même enfant;
3) qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

j) Département

Désigne les départements suivants :

1) Épicerie;
2) Bière;
3) Produits Laitiers;
4) Viande;
5) Fruits et légumes;
6) Fruits coupés
7) Service;
8) Vrac;
9) Boulangerie;
10) Charcuterie;
11) Fromage;
12) Mets cuisinés;
13) Poissonnerie;
14) Café/Torréfaction
15) Commerce en ligne.

ARTICLE 5 – DROITS DE LA DIRECTION

5.01 Le syndicat reconnaît que l'employeur a le droit exclusif de gérer et d'administrer son entreprise à son gré, sujet aux seules restrictions imposées par la convention. L'employeur conserve cependant tous les droits et tous les privilèges qui ne sont pas spécifiquement abandonnés ou restreints par cette convention.

5.02 Dans l'exercice de ses droits de direction, l'employeur doit se conformer aux dispositions de la présente convention, sujettes aux droits du salarié concerné ou du syndicat de soumettre un grief pour les motifs prévus à cette convention.

ARTICLE 6 – AFFAIRES SYNDICALES

6.01 Représentant extérieur

Le syndicat reconnaît que les devoirs et les activités syndicales ne sont pas exercés normalement durant les heures de travail, sauf si un représentant extérieur du syndicat, après avoir pris rendez-vous au préalable avec le gérant ou, s'il est absent, son remplaçant, désire constater que les termes de la convention

sont observés. Toutefois, il est convenu que ces visites doivent être faites hors les périodes de pointe, à des heures raisonnables et de façon à ne pas nuire ou entraver la bonne marche des opérations de l'établissement. Ces rencontres sont tenues à l'endroit indiqué par le représentant de l'employeur.

6.02 Délégué syndical

Le syndicat informe l'employeur du nom des délégués syndicaux, ainsi que leur fonction d'officier syndical.

L'employeur n'est tenu de reconnaître que les délégués syndicaux dont la nomination ou l'élection lui a été annoncée par écrit.

Les délégués syndicaux ont leur travail régulier à accomplir pour l'employeur. Cependant, l'employeur convient que les délégués syndicaux peuvent soumettre un grief et/ou rencontrer le gérant du magasin ou le gérant du département ou son remplaçant, afin de discuter des problèmes de relations de travail en la manière prévue ci-après.

Avant de quitter son poste de travail, le délégué syndical doit avoir reçu la permission de son supérieur immédiat. Cependant, le syndicat reconnaît que l'activité de délégué syndical ne doit, en aucun cas, nuire à la bonne marche des opérations de l'employeur.

6.03 Comité de négociation

Le comité de négociation syndicale est formé d'un conseiller extérieur du syndicat et d'au plus deux (2) salariés réguliers choisis dans des classifications différentes ou de deux (2) salariés réguliers et d'un (1) salarié à temps partiel choisi dans des classifications différentes. Le salarié à temps partiel choisi doit accomplir normalement au moins trente (30) heures par semaine, depuis au moins deux (2) ans.

À moins d'entente contraire entre les parties, les salariés membres du comité de négociation sont libérés pour la durée de la rencontre et de la préparation. Ils sont rémunérés pour la durée totale mais ne reçoivent pas moins que quatre (4) heures à leur taux horaire par l'employeur pour chaque jour de négociation.

6.04 Comité de relations de travail (C.R.T.)

a) Les parties conviennent de former un comité de relations de travail;

b) Ce comité est formé de deux (2) personnes désignées par l'employeur et de deux (2) délégués du syndicat. Le propriétaire ou son remplaçant peut également être présent, s'il le désire;

c) Un conseiller extérieur du syndicat peut également participer aux réunions du comité;

d) Le comité a pour objectif de discuter et de tenter de régler les questions qui relèvent de l'application des dispositions de la présente convention;

e) Le comité se réunit sur demande de l'une ou de l'autre des parties;

f) Les délégués en congé qui acceptent de participer aux réunions sont rémunérés pour la durée de la rencontre mais reçoivent un minimum de quatre (4) heures; Les délégués peuvent assistés aux rencontres durant une journée normal de travail et sont rémunérés pour la durée de la rencontre et la préparation;

g) Les parties conviennent entre elles des dates et des horaires des rencontres;

6.05 Régime syndical

a) Tout salarié doit, comme condition du maintien de son emploi, devenir et demeurer membre en règle du syndicat pendant toute la durée de la présente convention;

b) L'employeur n'est pas tenu de congédier un salarié dont le syndicat refuse l'adhésion ou l'expulse de ses rangs, sauf en regard de l'application de l'article 63 du *Code du travail.*

6.06 Déductions syndicales

Tout salarié, comme condition d'attribution d'emploi, doit remplir la formule d'adhésion (papier ou électronique) fournie par le syndicat, dater et signer cette formule. Le syndicat est le seul responsable pour la signature de la formule d'adhésion.

L'employeur s'engage à retenir sur le salaire de tout salarié, et ce, dès la première paie, le montant spécifié par le syndicat à titre de cotisation syndicale.

1) L'employeur transmet le paiement couvrant le montant total des retenues syndicales pour le mois précédent, au plus le quinzième (15) jour suivant la fin du mois.

2) Une liste, mentionne les périodes (dates) pour lesquelles les retenues de cotisations ont été effectuées, en indiquant pour chaque salarié, les renseignements suivants : nom; matricule ; numéro d'assurance social, la cotisation retenue pour chaque période.

L'employeur identifie sur les formules T-4 et sur le Relevé 1 le montant des retenues syndicales de chaque salarié.

6.07 Libération syndicale

a) Sur demande du syndicat, les officiers syndicaux (maximum trois (3) salariés) peuvent s'absenter de leur travail, sans rémunération, pour participer à des activités syndicales officielles telles :

Congrès, réunions éducatives, cours organisés par le syndicat ou tout autre organisme administratif avec lequel le syndicat a signé une entente de service.

b) Le syndicat devra cependant aviser l'employeur au moins sept (7) jours avant chacune de ces activités syndicales officielles, indiquant les noms des salariés concernés, la durée de ces activités, le moment et le lieu où elles sont tenues;

c) En tout temps, il y aura quinze (15) jours d'absence totale permise annuellement pour les fins de cet article et ce, pour l'ensemble de l'unité de négociation couverte par la présente convention collective;

d) L'employeur n'est pas tenu d'accorder un tel permis d'absence durant la période comprise entre le 15 décembre et le 10 janvier;

e) Lorsque le salarié revient au travail, il réintègre son poste comme s'il ne l'avait jamais laissé;

f) En tout temps, les salariés qui s'absentent pour ces activités doivent provenir de départements différents.

ARTICLE 7 – CONGÉS FÉRIÉS

7.01 Un salarié a droit aux congés fériés suivants :

- Le jour de l'An;
- Le Dimanche de Pâques;
- La Fête Nationale des Patriotes;
- La Saint-Jean-Baptiste;
- La Fête du Canada;
- La Fête du Travail;
- L'Action de grâces;
- Le jour de Noël.

L'employeur accorde (2) jours fériés supplémentaires, soit le 26 décembre et le 2 janvier, aux salariés réguliers et aux salariés à temps partiel ayant plus de 5 ans d'ancienneté.

7.02 Indemnité

Un salarié régulier reçoit huit (8) heures payées pour le congé férié.

Tout salarié travaillant moins de 40 heures par semaine reçoit pour chaque congé férié et chômé, une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre (4) semaines complètes de paye précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.

7.03 Droit au paiement du congé

Pour avoir droit au paiement du congé, un salarié doit avoir travaillé toutes les heures cédulées pour lui, le jour avant et après le congé, sauf si l'employeur modifie ses heures travaillées.

Un salarié qui est absent pour motif de lésion professionnelle, accident ou maladie, congé de maternité, parental ou autre congé sans solde, n'a pas droit au paiement du congé férié de l'article 7.01.

7.04 Remplacement

Lorsqu'un jour férié coïncide avec une période de vacances du salarié régulier ou pendant la journée de congé hebdomadaire du salarié régulier, celui-ci a droit à un autre jour de congé à être pris à une date établie de consentement avec le gérant de département. À défaut d'entente, le salarié régulier avise l'employeur quatorze (14) jours à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé de remplacement. L'employeur l'accorde s'il y a au travail, dans le département, un nombre suffisant de salariés permettant la poursuite des opérations.

7.05 Calcul du temps supplémentaire

Pour fins de calcul du temps supplémentaire d'un salarié régulier ou à temps partiel, la semaine régulière de travail de quarante (40) heures est réduite du nombre d'heures payées en vertu de l'article 7.03, selon le statut du salarié.

7.06 Saint-Jean-Baptiste

Le jour de la Saint-Jean-Baptiste est rémunéré aux conditions particulières prévues par la loi en vigueur.

7.07 Lorsque l'employeur ouvre son établissement un jour férié, il a recours, en premier lieu, aux salariés qualifiés volontaires par département, pour combler ses besoins. S'il n'y a pas ainsi un nombre suffisant de salariés, l'employeur cédule les salariés à temps partiel qualifiés, par ordre inverse d'ancienneté et par département.

S'il n'y a toujours pas ainsi un nombre suffisant de salariés pour combler ses besoins, l'employeur cédule finalement, les salariés réguliers, par ordre inverse d'ancienneté et par département, selon ses besoins.

ARTICLE 8 – PROCÉDURE DE GRIEF ET D'ARBITRAGE

8.01 Définition

Un grief signifie toute mésentente relative à l'application, à l'interprétation ou à la prétendue violation d'une disposition de cette convention.

8.02 Grief individuel

La partie requérante soumet un grief par écrit à la partie intimée dans les trente (30) jours suivant l'événement qui a donné naissance au grief ou de la connaissance de l'événement par la partie requérante.

8.03 Méthode

Suite, au dépôt du grief, les parties peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre. À défaut une des parties peut demander au ministre du Travail d'en nommer un d'office.

8.04 Pouvoir et devoir de l'arbitre

1) L'arbitre doit rendre sa décision conformément aux dispositions de la présente convention; il n'a pas le droit d'altérer, modifier ou amender quelque partie que ce soit de la convention.

2) Dans le cas d'un grief résultant d'une mesure disciplinaire, l'arbitre possède les pouvoirs suivants :

- Maintenir, réduire ou abolir la mesure disciplinaire;

- Ordonner la réintégration, si c'est le cas, avec ou sans remboursement de salaire, pour le salarié qui en a été privé, déduction faite des revenus qu'il aurait gagnés ailleurs. L'arbitre doit toujours tenir compte de l'obligation que possède le salarié de mitiger ses dommages.

3) Dans un cas d'un grief résultant d'une rétrogradation administrative, d'un déplacement administratif ou d'un congédiement administratif, l'arbitre a le pouvoir de maintenir, de réviser ou d'abolir cette mesure; il a le droit d'ordonner la réintégration, avec ou sans remboursement de salaire, pour le salarié qui en a été privé, déduction faite des revenus qu'il a gagnés ailleurs. L'arbitre doit toujours tenir compte de l'obligation que possède le salarié de mitiger ses dommages.

8.05 Sentence

1) L'arbitre doit tenter de rendre sa décision dans les trente (30) jours de la fin des plaidoiries orales ou écrites.

2) La décision de l'arbitre, qui respecte les dispositions contenues à l'article 8.08, est finale et exécutoire pour l'employeur, le syndicat et le plaignant.

8.06 Frais et honoraires reliés à l'arbitrage

1) Les frais et les honoraires de l'arbitre sont partagés à parts égales entre les deux (2) parties.

2) Si le syndicat désire faire libérer le plaignant, le délégué et/ou d'autres témoins lors d'un arbitrage, il doit en aviser l'employeur au moins quatre (4) jours avant la tenue de la séance d'arbitrage. Le syndicat et l'employeur doivent prendre arrangement afin de faire libérer les témoins, sans perturber inutilement les opérations.

3) Chaque partie paie les frais de déplacement raisonnable et le salaire régulier perdu de ses propres témoins.

ARTICLE 9 - ANCIENNETÉ

9.01 a) Définition

Aux fins de cette convention, l'ancienneté d'un salarié signifie la durée de service continu depuis la dernière date d'embauche.

b) Égalité de l'ancienneté

Si deux (2) ou plusieurs salariés commencent à travailler à la même date, l'ordre de l'ancienneté est alors établi par tirage au sort tenu devant les salariés impliqués et un délégué syndical.

9.02 Période de probation

La période de probation est de quatre cent quatre-vingts (480) heures travaillées à compter de la date de la dernière embauche.

Pendant la période de probation d'un salarié, l'employeur peut mettre, en tout temps et sans justification, fin à l'emploi d'un tel salarié. Un salarié en période de probation n'a aucun droit à la procédure de grief ou à l'arbitrage prévus à l'article 8 dans les cas de promotion, transfert, mise à pied, suspension ou congédiement.

Le salarié en probation n'a aucun droit prévu à la convention collective et à l'assurance collective. (Article 23).

9.03 Perte d'ancienneté et d'emploi

Un salarié perd son ancienneté et son emploi, tous ses droits sont forfaits et l'employeur n'a aucune obligation de le réembaucher, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

1) S'il quitte volontairement son emploi. Un salarié absent plus de trois (3) jours cédulés consécutifs, sans raison sérieuse et valable dont la preuve lui incombe, sans avoir obtenu préalablement la permission de l'employeur, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi;

2) S'il est congédié pour cause juste et suffisante et non réinstallé suite à la procédure de grief;

3) S'il ne se rapporte pas au travail dans les cinq (5) jours qui suivent son rappel à la suite d'une mise à pied à moins que le défaut de se rapporter au travail soit dû à une absence permise par la convention ou à une raison valable dont la preuve lui incombe; il doit alors en aviser l'employeur dans les quarante-huit (48) heures; ce rappel peut être fait par courrier spécial ou par téléphone confirmé en présence d'un délégué syndical. Si le rappel est fait par courrier spécial, l'Employeur envoie l'avis à la dernière adresse connue inscrite au livre de paie. Il incombe toujours au salarié de faire connaître à l'employeur tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone;

4) S'il a été mis à pied pour une période équivalente à son ancienneté sans excéder neuf (9) mois;

5) S'il est absent pour maladie ou accident, non occupationnel, pour une période excédant douze (12) mois, sauf entente contraire entre les parties.

6) S'il est absent pour lésion professionnelle, pour une période excédant vingt-quatre (24) mois.

9.04 Poste vacant – affichage

a) Application

Un poste n'est pas considéré comme vacant lorsque le salarié est absent pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

1) Une lésion professionnelle;

2) Une maladie ou un accident, non occupationnel;

3) Les vacances payées;

4) Les congés autorisés ou sans solde;

5) Un poste temporaire;

b) Affichage

Les salariés sont informés de l'existence d'un poste vacant au moyen d'un avis affiché pendant sept (7) jours. Le salarié qui désire poser sa candidature doit inscrire son nom sur cet avis pendant la période d'affichage.

Si un salarié est absent pour plus que le sept (7) jours que dure l'affichage, l'employeur, en présence d'un délégué syndical, doit appeler le salarié absent pour l'informer de l'affichage. Le salarié ainsi informé devra aviser immédiatement par écrit l'employeur de son intention de postuler pour le poste. Il devra faire parvenir à l'employeur, dans les quarante-huit (48) heures de l'avis téléphonique, un avis écrit à cet effet.

Un salarié devra toujours être disponible pour occuper le poste dans les deux (2) semaines suivant l'affichage, sinon sa candidature ne pourra être retenue.

c) Exigences de la tâche

L'employeur évalue les possibilités de mutation et de promotion du personnel en place en fonction de leurs qualifications, leur rendement antérieur, leur ancienneté ainsi que les besoins présents et futurs du marché.

d) Priorité et choix du candidat

La priorité est d'abord accordée aux salariés réguliers du département où le poste est vacant, puis aux salariés réguliers des autres départements et, par la suite, aux salariés à temps partiel. Tous les salariés considérés sont

convoqués à une entrevue qui permet de déterminer si cette possibilité de mutation ou de promotion correspond aux attentes de chacun. L'employeur décide si le postulant possède les exigences nécessaires pour remplir le nouvel emploi et, si nécessaire, peut faire subir un examen approprié.

Dans tous les cas, l'ancienneté prévaut en autant que le salarié postulant possède les exigences de l'emploi telles que déterminées par l'employeur. Le salarié choisi se voit offrir le poste, s'il est encore disponible. Cependant, sauf en cas de promotion, il ne peut postuler pour un autre poste pendant une période de six (6) mois, à moins de permission écrite de l'employeur.

e) Intégration au nouveau poste

Le salarié doit intégrer son nouveau poste, s'il est choisi, dans les vingt et un (21) jours suivant le début de l'affichage, à moins d'entente contraire avec l'employeur.

f) Période d'essai

Lorsqu'un salarié ne désire plus le poste ou n'offre pas le rendement requis avant la fin de la période d'essai, il retourne lors de la prochaine cédule de travail ou peut être retourné par l'employeur, à son ancien poste. Il en est ainsi de tous les autres salariés affectés par le transfert.

À la suite d'un affichage de poste, le salarié choisi relève dès lors de ce seul département, notamment pour la distribution des heures de travail. En conséquence, en raison de la structure des horaires, il ne peut travailler dans deux départements différents.

À moins d'entente contraire, la période d'essai est d'un maximum de trois (3) mois.

g) Recrutement externe

Si l'employeur ne trouve pas le candidat recherché parmi les salariés, il utilise alors les sources de recrutement externes.

h) Fonction nouvelle ou modifiée suite à un changement technologique

Lorsqu'une fonction permanente est modifiée suite à un changement technologique, l'employeur accorde aux salariés affectés une période de cinq (5) jours travaillés pour démontrer leur habilité à répondre aux nouvelles exigences de la tâche à accomplir. À défaut, la procédure de mise à pied s'applique.

i) Le salarié qui se croit lésé par l'application du présent article, peut recourir à la procédure de grief.

9.05 Maintien et accroissement de l'ancienneté

L'ancienneté est maintenue et continue de s'accroître dans tous les cas où le salarié ne la perd pas.

9.06 a) Conditions de la mise à pied pour les salariés réguliers

Dans tous les cas de mise à pied de salariés réguliers, l'employeur offre au salarié régulier ayant le moins d'ancienneté dans la classification et dans le département où doit s'effectuer la réduction du personnel les choix suivants :

1) Choisir volontairement d'être mis à pied, auquel cas, le salarié régulier ne peut revenir au travail que selon la procédure de rappel prévue à cette convention collective;

2) Travailler à temps partiel dans sa classification et dans son département ou à défaut de possibilité, dans une classification égale ou inférieure à la sienne dans le même département. Le salarié se voit alors attribuer la programmation de travail la plus longue dans cette classification dans ce département selon son ancienneté. Le salarié doit être disponible pour effectuer entièrement le bloc d'heures hebdomadaires du salarié qu'il remplace sans pour cela effectuer du temps supplémentaire;

3) Déplacer, si son ancienneté le lui permet, le salarié régulier ayant moins d'ancienneté que lui dans une classification égale ou inférieure à la sienne dans le même département ou dans un autre département;

4) Un salarié régulier ainsi déplacé peut se prévaloir des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 9.06 a). Dans un cas comme dans l'autre, le salarié indique son choix dans les deux (2) jours ouvrables de la réception de son avis de mise à pied. Le salarié prend les heures de travail et le taux de salaire dans l'échelle de salaire du salarié qu'il déplace et ce, selon son ancienneté. Le salarié continue sa progression dans cette nouvelle échelle de salaire. Le salarié qui déplace ainsi, maintient ce poste ou ces heures jusqu'à son rappel dans son département, à moins qu'il soit sujet à une nouvelle mise à pied;

5) Un salarié qui déplace un autre salarié conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 doit pouvoir exécuter immédiatement avec un rendement normal le travail de la fonction qu'il désire et ce, sans entraînement. Le salarié doit être disponible pour effectuer entièrement le bloc d'heures hebdomadaires du salarié qu'il remplace, sans pour cela effectuer du temps supplémentaire.

b) Conditions de la mise à pied pour les salariés à temps partiel

Dans tous les cas de mise à pied de salariés à temps partiel, l'employeur offre au salarié à temps partiel ayant le moins d'ancienneté dans sa classification et dans le département où doit s'effectuer la réduction, les choix suivants :

1) Choisir volontairement d'être mis à pied, auquel cas, le salarié à temps partiel ne peut revenir au travail que selon la procédure de rappel prévue à cette convention collective;

2) Travailler à temps partiel dans sa classification et dans son département ou à défaut de possibilité, dans une autre classification égale ou inférieure à sa classification dans le même département. Le salarié se voit alors attribuer la programmation de travail hebdomadaire la plus longue dans cette classification dans ce département selon son ancienneté. Le salarié doit être disponible pour effectuer entièrement le bloc d'heures hebdomadaires du salarié qu'il remplace sans pour cela effectuer du temps supplémentaire;

3) Déplacer, si son ancienneté le lui permet, le salarié à temps partiel ayant moins d'ancienneté que lui dans une classification égale ou inférieure à la sienne dans le même département ou dans un autre département;

4) Un salarié à temps partiel ainsi déplacé peut se prévaloir des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 9.06 b). Dans un cas comme dans l'autre, le salarié indique son choix dans les deux (2) jours ouvrables de la réception de son avis de mise à pied. Une fois ce choix indiqué, le salarié prend les heures de travail et le taux de salaire dans l'échelle de salaire du salarié qu'il déplace selon son ancienneté. Il continue sa progression dans cette nouvelle échelle de salaire. Le salarié qui déplace ainsi, maintient ce poste ou ces heures jusqu'à son rappel dans son département, à moins qu'il soit sujet à une nouvelle mise à pied;

5) Un salarié à temps partiel qui déplace un autre salarié conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 doit pouvoir exécuter immédiatement avec un rendement normal le travail de la fonction qu'il désire et ce, sans entraînement. Le salarié doit être disponible pour effectuer entièrement le bloc d'heures hebdomadaires du salarié qu'il remplace sans pour cela effectuer du temps supplémentaire.

9.07 Dans le cas de réduction du personnel et de rappel, l'employeur convient de reconnaître le principe de l'ancienneté de département. Les noms des salariés

mis à pied restent inscrits sur la liste d'ancienneté pendant la période prévue au sous-paragraphe d) de l'article 9.03 pour la seule et unique raison de rappel au travail.

9.08 Changement de statut

Un salarié régulier qui désire devenir un salarié à temps partiel peut le faire en donnant un avis écrit à l'employeur d'un tel fait. À compter de la date du changement de statut, qui doit être effectué dans les vingt et un (21) jours de sa demande, il est automatiquement régi par les conditions de travail et les droits des salariés à temps partiel. Le salarié ne peut modifier subséquemment son statut avant au moins un (1) an de son changement.

À la fin de cette période, si le salarié ne modifie pas son statut, il sera alors considéré comme définitivement un salarié ayant un statut de temps partiel.

9.09 Distribution des heures de travail

Sauf en cas de remplacement de salariés absents, le nombre d'heures effectivement travaillées par l'ensemble des salariés réguliers, incluant les assistants-gérants et les gérants, doit représenter approximativement trente pour cent (30%) du nombre total d'heures travaillées par l'ensemble des salariés de l'établissement.

Par conséquent, soixante-dix pour cent (70%) des heures travaillées sont accordées à des salariés à temps partiel.

Ce calcul est fait sur une base trimestrielle et le délégué syndical a accès aux cédules de travail lui permettant de tenir compte des moyennes d'heures travaillées par semaine/trimestre.

9.10 Liste d'ancienneté

La liste d'ancienneté est affichée, à compter de la deuxième (2ième) semaine du mois de mars de chaque année dans l'établissement pendant une période de deux (2) semaines. Cette liste indique l'ancienneté de chaque salarié et sa classification. Une copie est transmise au délégué syndical. Tout salarié désirant contester sa date d'ancienneté doit le faire, par écrit, durant la période d'affichage. Une fois les corrections faites, s'il y a lieu, la liste est considérée comme officielle et conforme jusqu'au prochain affichage. L'employeur fournit au syndicat, à sa demande, une liste d'ancienneté incluant le nom, l'adresse, statut, classification, numéro de téléphone, date d'embauche, et taux horaire des personnes salariées.

9.11 Si un salarié est réintégré à l'unité de négociation à la demande de l'employeur, il le fait sur un poste vacant conformément à la procédure prévue à cette convention. Cet employé maintient son ancienneté jusqu'à concurrence d'une période de cinq (5) ans s'il a été à l'emploi de l'employeur avant l'accréditation obtenue par le syndicat ou s'il a été promu hors de l'unité d'accréditation alors qu'il travaillait à un

poste inclus à l'unité de négociation. Seul l'employeur peut accorder la permission à un tel salarié de réintégrer l'unité de négociation.

9.12 Avis de mise à pied

Un employé qui justifie d'au moins trois (3) mois de service continu a droit à un préavis écrit avant que l'employeur ne mette fin à son contrat de travail ou le mette à pied neuf (9) mois ou plus (ou l'équivalent de son ancienneté si l'employé a moins de neuf (9) mois de service continu). La durée de ce préavis est calculée comme suit :

ANCIENNETÉ	INDEMNITÉ
Trois (3) mois à douze (12) mois	L'équivalent d'une (1) semaine
Un (1) à cinq (5) ans	L'équivalent de deux (2) semaines
Cinq (5) à dix (10) ans	L'équivalent de quatre (4) semaines
Dix ans et plus	L'équivalent de huit (8) semaines

9.13 Un employé régulier à temps partiel reçoit à titre de préavis, la moyenne des heures travaillées par semaine au cours des douze (12) derniers mois avant la fin de son contrat de travail ou avant sa mise à pied pour neuf (9) mois au plus ou l'équivalent de son ancienneté, s'il a moins de neuf (9) mois d'ancienneté.

9.14 L'employeur qui omet de donner le préavis prévu à l'article 9.12, lors d'une mise à pied ou d'un licenciement, doit verser au salarié au moment de son départ, une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.

9.15 Lorsqu'un salarié est promu hors de l'unité d'accréditation, une période d'essai d'un maximum de quatre-vingt-dix (90) jours lui est accordée. Pendant cette période, le salarié maintient et accumule son ancienneté mais ne bénéficie d'aucun avantage de la convention. Après cette période, il perd son ancienneté dans l'unité d'accréditation. Avant l'expiration de la période d'essai, le salarié peut, s'il le désire, retourner à son ancien poste, après avoir donné au préalable un avis écrit d'une (1) semaine à l'employeur, de même que l'employeur peut retourner le salarié à son ancien poste après l'avoir avisé par écrit, une (1) semaine à l'avance. Pendant cette période, le salarié cesse de payer des cotisations syndicales. Toutefois, le salarié qui retourne à son ancien poste à l'intérieur d'un (1) mois rembourse les cotisations syndicales non payées durant cette période.

ARTICLE 10 – RÈGLEMENTS ET MESURES DISCIPLINAIRES

10.01 a) Principes

L'employeur et le syndicat conviennent que pour la bonne marche de ses opérations, l'employeur peut établir des règlements de discipline et de procédure.

b) Avis écrit – réprimande

L'employeur se sert d'un avis écrit pour réprimander officiellement un salarié lorsqu'il y a lieu. Une copie de l'avis est remise au salarié et une autre au délégué du syndicat dans les quinze (15) jours de l'infraction ou de la connaissance de tous les faits qui permettent d'en établir la preuve. Cet avis indique les faits reprochés au salarié.

c) Avis écrit – congédiement ou suspension

Aucun salarié ayant terminé sa période de probation n'est congédié ou suspendu sans avoir, au préalable, reçu un avis écrit selon l'article 10.01 b). La seule exception a trait au cas de congédiement ou de suspension pour faute grave.

d) Perquisition

Aucune perquisition n'est tolérée ou permise dans les effets personnels d'un salarié, sans sa présence ou sans la présence d'un délégué. En cas d'absence du salarié ou du délégué, l'employeur peut demander la présence de la police.

e) Prescription

Tout avertissement écrit est retiré du dossier d'un salarié après douze (12) mois à compter de la date de l'avertissement, pourvu que le salarié n'ait commis aucune autre offense de même nature durant cette période.

f) L'imposition d'une suspension ou d'un congédiement doit être précédé d'une rencontre, si possible, entre l'employeur, la personne salariée visée, et un officier du syndicat, sauf en cas de faute grave (vol, agression, etc.).

10.02 a) Fardeau de la preuve

Dans tous les cas d'une mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.

b) Signature de l'avis

Un salarié ou le délégué qui est présent, doit signer l'avis disciplinaire. Cette signature ne constitue qu'un accusé de réception.

ARTICLE 11 – SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL

11.01 La semaine normale de travail du salarié régulier est répartie selon les règles qui suivent :

1) Quarante (40) heures par semaine;

2) Cinq (5) jours par semaine

3) Huit (8) heures consécutives maximum par jour;

4) Dix (10) heures consécutives maximum par jour une fois par semaine, sauf avec son consentement;

5) L'employeur peut également céduler certains salariés à raison de dix (10) heures par jour, quatre (4) jours par semaine.

6) Une fois par période de trois (3) semaines, si l'opération le permet, la programmation hebdomadaire d'un salarié régulier de jour inclut deux (2) jours consécutifs de congé soit samedi et dimanche ou dimanche et lundi ou vendredi et samedi ou deux (2) jours semaine. Nonobstant ce qui est stipulé ci-dessus, un salarié régulier peut s'il le désire, renoncer à prendre deux (2) jours de congé consécutifs et préférer être programmé cinq (5) jours de travail non consécutifs.

11.02 La semaine normale de travail du salarié à temps partiel est répartie selon les règles qui suivent :

1) Moins de quarante (40) heures par semaine;

2) Cinq (5) jours ou moins par semaine;

3) Dix (10) heures consécutives maximum par jour;

4) Trois (3) heures consécutives minimum par jour sauf avec son consentement.

11.03 Les horaires de travail sont établis par ancienneté.

Les heures normales de travail du salarié de l'équipe de jour s'étalent entre six (6) heures et minuit (12h00).

Cependant, lorsque l'employeur établit l'horaire de travail des salariés réguliers de l'équipe de jour et que ces horaires comportent des heures programmées après dix-huit (18) heures, du lundi au vendredi inclusivement, il doit répartir le nombre de soir à être ainsi programmés en rotation parmi les salariés réguliers de l'équipe de jour de la même classification et du même département, sauf si certains salariés consentent à travailler plus souvent le soir.

11.04 Une majorité des heures des salariés travaillant sur l'équipe de nuit doit être programmée entre minuit (12h00) et six (6) heures.

11.05 Dans la composition de l'équipe de nuit, l'employeur fait d'abord appel, par ordre d'ancienneté, au salarié désireux d'appartenir à l'équipe de nuit, compte tenu du département et des classifications requises pour combler les postes disponibles.

Si le nombre de salariés désireux de travailler à l'équipe de nuit est insuffisant, l'employeur assigne les salariés, par département et par classification, selon l'ordre inverse de l'ancienneté.

11.06 Aucun salarié n'est tenu de travailler après dix-huit (18) heures, les vingt-quatre (24) et trente et un (31) décembre, sauf de son consentement.

11.07 a) L'horaire de travail est affiché avant douze (12) heures, le vendredi de chaque semaine, pour la semaine suivante.

b) Des changements peuvent être apportés le jour même, entre 12h00 et 17h00. Cependant, si une modification est apportée à son horaire après l'affichage et qu'il est absent du travail au moment de la modification, l'employeur doit avertir le salarié de ladite modification, sinon il conserve le même horaire de travail que celui affiché au moment de son départ pour la première journée. Après, l'horaire est modifié en conséquence.

Si l'employeur doit réduire le nombre d'heures de travail pendant une (1) semaine normale de travail, il le demande par volontariat et par ancienneté, premièrement, parmi les salariés réguliers et deuxièmement, parmi les salariés à temps partiel au travail au moment où la demande est faite et ce, par département. Si l'employeur ne peut ainsi réduire suffisamment le nombre d'heures, il procède par ordre inverse d'ancienneté premièrement, parmi les salariés à temps partiel et deuxièmement parmi les salariés réguliers présents au travail au moment où la demande est faite et ce, par département.

11.08 Le salarié doit pointer sa carte lorsqu'il est en tenue de travail, de telle sorte qu'il soit à son poste à l'heure prévue à sa programmation.

Le salarié pointe sa carte de présence lorsqu'il débute sa journée de travail, avant et après la pause ou le repas et lorsqu'il quitte le travail, à la fin de la journée.

En cas d'omission de pointer sa carte de présence, le salarié doit la faire initialer par le gérant du département ou son remplaçant.

Aucun salarié ne peut faire pointer sa carte de présence par un autre salarié.

Un salarié doit avoir pointé sa carte avant d'effectuer ses achats de marchandises.

11.09 Disponibilité du salarié à temps partiel

a) L'employeur doit mettre à la disposition du salarié à temps partiel une formule de disponibilité qu'il doit compléter;

b) Le salarié à temps partiel doit remettre à l'employeur sa disponibilité sur la formule en usage. Cette disponibilité est remise à l'employeur avant le 15 décembre pour la période des fêtes, avant le 20 janvier pour la période de l'hiver, entre les 15 mai et 24 juin pour la période de l'été et entre les 20 août et 20 septembre pour la période d'automne. Une copie de cette disponibilité est remise sur demande au syndicat. Un salarié à temps partiel ne pourra modifier cette disponibilité en d'autre temps qu'avec la permission écrite de l'employeur et ce, pour un motif sérieux et valable dont la preuve lui incombe. À défaut, l'employeur pourra mettre fin à l'emploi du salarié à temps partiel.

11.10 Distribution des heures disponibles aux salariés à temps partiel

a) Les heures de travail disponibles pour les salariés à temps partiel sont établies conformément à l'article 11.02 et sont distribuées de la façon suivante :

- L'employeur établit pour le salarié à temps partiel les heures de travail hebdomadaires le plus long possible en autant qu'il ait besoin de salariés à temps partiel.

b) Un (1) groupe d'heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel est un nombre d'heures de travail à être effectuées au cours d'une (1) semaine dans une (1) seule classification et dans un (1) seul département.

c) La distribution des groupes d'heures de travail hebdomadaire se fait chaque semaine pour la semaine suivante de la façon suivante :

1. Premièrement

L'employeur distribue les heures de travail disponibles parmi les salariés à temps partiel qui fournissent une pleine disponibilité (six (6) jours incluant la journée complète du samedi et du dimanche et deux autres soirs par semaine) pendant une période de six (6) mois de façon à accorder au salarié à temps partiel ayant le plus d'ancienneté le maximum d'heures de travail possible, chaque semaine dans sa classification et dans son département. Il peut aussi travailler dans une autre classification ou département, s'il répond aux exigences normales du poste et s'il est formé.

Si un salarié cesse d'être pleinement disponible, il devient automatiquement régi par les règles du paragraphe ci-dessous.

2. Deuxièmement

L'employeur distribue les heures de travail qui ne peuvent être programmées selon le paragraphe 1. ci-haut aux autres salariés à temps partiel qui ont fourni une disponibilité limitée et ayant le plus d'ancienneté, le maximum d'heures de travail possible, chaque semaine dans leur classification et dans leur département, en autant qu'ils soient disponibles pour remplir ces groupes d'heures hebdomadaires complets selon la formule de disponibilité. Il peut aussi travailler dans une autre classification ou département, s'il répond aux exigences normales du poste et s'il est formé.

Le salarié devenant pleinement disponible, selon les conditions du premier (1er) groupe, doit l'être pendant une période de six (6) mois avant d'être programmé prioritairement selon le paragraphe 1 ci-dessus.

Ce salarié doit fournir une disponibilité minimale de deux (2) soirs sur semaine du lundi au jeudi, le vendredi soir et la journée complète du samedi et du dimanche. Ce salarié doit également être disponible les jours fériés au complet.

d) Un assistant-gérant ou un responsable de département nommé par l'employeur, peut être cédulé selon les besoins d'opération et ce, pour les heures de sa fonction, même si son ancienneté est moindre que celle des autres salariés.

11.11 a) Le salarié de jour a droit à soixante (60) minutes, sans rémunération, pour la période de dîner ou de souper. Cette période peut être réduite avec le consentement de l'employeur et du salarié.

b) La période de dîner commence à onze heures (11h00) pour se terminer, pas plus tard que quatorze heures trente (14h30).

11.12 Le salarié qui travaille la nuit a droit à trente (30) minutes sans paie pour son repas, aussi près que possible du milieu de sa période quotidienne de travail.

11.13 a) Le salarié qui doit travailler durant une période quotidienne de moins de six (6) heures mais plus de trois (3) heures a droit de prendre une (1) pause payée de quinze (15) minutes.

Le salarié qui doit travailler durant une période quotidienne de six (6) heures et plus a droit de prendre deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune.

Le salarié cédulé de dix-sept (17) heures à la fermeture a droit à deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes. Toutefois, une seule pause est accordée l'autre étant rémunérée.

b) La pause est prise au milieu ou vers le milieu de chaque demi-période quotidienne du salarié.

11.14 Tous les repas et les pauses mentionnés à l'article 11, sont accordés sous le principe : « Le premier salarié entré au travail est le premier salarié sorti » et doivent être pris hors de la zone de travail, à la salle de repas ou à l'extérieur de l'établissement, à l'exception des salariés de l'équipe de nuit qui doivent demeurer à l'intérieur de l'établissement.
La pause est accordée vers le milieu de la période de travail si cette dernière est de moins de six (6) heures et vers le milieu de la demi-période de travail, si celle-ci est de six (6) heures et plus.

ARTICLE 12 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

12.01 Toutes les heures de travail fournies par un salarié en excédent de :

a) Quarante (40) heures par semaine;

b) Huit (8) ou dix (10) heures par jour, selon sa cédule;

c) Cinq (5) jours par semaine;

Et pour toutes heures travaillées en dehors des heures normales de travail prévues à la convention sont considérées comme temps supplémentaire et son rémunérées au taux de temps et demi (1½).

Il ne doit pas avoir de duplication de temps supplémentaire quotidien et hebdomadaire.

Le temps supplémentaire doit être autorisé par le supérieur immédiat.

L'employeur et le salarié peuvent convenir de remplacer le paiement des heures effectuées à temps supplémentaire par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorées de cinquante pour cent (50 %) (une (1) heure de temps supplémentaire pour une (1) heure et demie de congé). Ce congé doit être accordé par l'employeur dans les douze (12) mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l'employeur et le salarié. Si le congé ne peut être accordé dans les douze (12) mois de la date où le temps supplémentaire a été effectué, l'employeur paie au salarié le temps supplémentaire.

12.02 Pour le temps supplémentaire ou le rappel au travail autre que celui requis pour le nettoyage et le service aux clients dans l'établissement lors de la fermeture de l'établissement, l'employeur doit procéder de la façon suivante pour faire effectuer le temps supplémentaire :

Non prévisible

Il a recours au volontariat par ordre d'ancienneté au sein de chaque classification dans le département où doit s'effectuer le temps supplémentaire en procédant d'abord parmi les salariés réguliers présents au travail et ensuite parmi les salariés à temps partiel présents au travail. S'il n'obtient pas un nombre suffisant de salariés en procédant par le volontariat pour faire effectuer du temps supplémentaire, des salariés présents au travail sont assignés par ordre inverse d'ancienneté au sein de chaque classification dans le département où doit s'effectuer le temps supplémentaire en procédant d'abord parmi les salariés à temps partiel et ensuite parmi les salariés réguliers.

Prévisible

Il a recours au volontariat par ordre d'ancienneté au sein de chaque classification dans le département où doit s'effectuer le temps supplémentaire en procédant d'abord parmi les salariés réguliers et ensuite parmi les salariés à temps partiel. S'il n'obtient pas un nombre suffisant de salariés en procédant par le volontariat pour faire effectuer du temps supplémentaire, des salariés sont assignés par ordre inverse d'ancienneté au sein de chaque classification dans le département où doit s'effectuer le

temps supplémentaire en procédant d'abord parmi les salariés à temps partiel et ensuite parmi les salariés réguliers.

L'attribution du temps supplémentaire se fait selon l'équipe de travail concernée (i.e. jour ou nuit).

ARTICLE 13 – VACANCES PAYÉES

13.01 La période de référence est du 1er mai au 30 avril. Le salarié cumule ses vacances durant l'année de référence et doit prendre ses vacances durant les douze (12) mois suivant l'année de référence.

Un salarié a droit à l'indemnité et à la durée déterminées comme suit :

a) Une journée de vacances par mois de service jusqu'à un maximum de dix (10) jours, s'il a moins d'une année de service au 30 avril, rémunérée à quatre pour cent (4 %) du salaire brut au cours de la période de référence;

b) Deux semaines de vacances, s'il a plus d'une année (1) de service au 30 avril, rémunérées à quatre pour cent (4 %) du salaire brut au cours de la période de référence;

c) Trois (3) semaines de vacances, s'il a plus de trois (3) ans de service au 30 avril, rémunérées à six pour cent (6 %) du salaire brut au cours de la période de référence;

d) Quatre (4) semaines de vacances, s'il a plus de dix (10) ans de service au 30 avril, rémunérées à huit pour cent (8 %) du salaire brut au cours de la période de référence.

e) Cinq (5) semaines de vacances, s'il a plus de vingt (20) ans de service au 30 avril, rémunérées à dix pour cent (10 %) du salaire brut au cours de la période de référence.

13.02 Si un salarié est absent pour cause de maladie ou en congé de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée (mais sans avoir plus que s'il était resté au travail). Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés.

13.03 Période de vacances

a) La période normale de vacances s'étend du 1er mai au 30 septembre de chaque année. Aucune vacance ne peut être prise entre le premier dimanche de décembre au deuxième samedi de janvier.

Le choix des vacances se fait par ordre d'ancienneté dans chaque département. Une fois préparée, la liste de choix des vacances est affichée au tableau d'affichage, au plus tard le 15 avril. Les dates individuelles de vacances peuvent être changées par entente mutuelle entre le gérant de département et les salariés concernés, sans toutefois que ce nouveau choix affecte les choix déjà faits par l'ensemble des autres salariés.

b) Normalement, au moins deux (2) semaines de vacances doivent être accordées entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année. Si plus d'un salarié dans le même département désire prendre ses semaines de vacances en même temps, ils devront obtenir au préalable, la permission de leur gérant de département et de la direction.

13.04 Le salarié a droit de choisir jusqu'à deux (2) semaines consécutives ou non consécutives de vacances durant la période normale de vacances. S'il désire prendre trois (3) semaines de façon continue, il doit avoir reçu la permission de l'employeur qui ne peut être refusée, s'il y a au travail dans le département un nombre suffisant de salariés qualifiés permettant la poursuite normale des opérations.

Le salarié qui choisit ses vacances en dehors de la période normale de vacances, sauf pour ce qui est prévu à l'article 13.03, peut toutes les prendre consécutives ou non consécutives, selon son choix.

Le choix des vacances du salarié à temps partiel ne peut affecter le choix du salarié régulier.

13.05 Départ

Les salariés qui quittent leur emploi auront droit au paiement de l'indemnité de vacances accumulée et non prise au moment de leur départ et ce, calculé comme prévu à l'article 13.01.

13.06 Vacances obligatoires

Les vacances doivent être prises au cours de la période prévue et ne peuvent être reportées.

13.07 Congés fériés durant les vacances

Si un congé férié survient durant une période de vacances d'un salarié, le salarié et l'employeur doivent s'entendre pour reporter le congé à une autre date, au plus tard dans les douze (12) mois suivant le congé férié.

À défaut d'entente, le salarié avise l'employeur quatorze (14) jours à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé de remplacement. L'employeur l'accorde, s'il y a au travail, dans le département, un nombre suffisant de salariés permettant la poursuite des opérations.

ARTICLE 14 – CONGÉS SOCIAUX

14.01 L'employeur accorde les congés sociaux suivants à la personne salariée qui seront pris pour les funérailles :

Funérailles : signifie les jours où la dépouille est exposée, le service funèbre, l'enterrement, l'incinération ou toute autre cérémonie dans les cas de donation du corps.

a) Lors du décès du conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint : cinq (5) jours ouvrables payé;

b) Lors du décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur : trois (3) jours ouvrables;

c) Lors du décès de la grand-mère, du grand-père, de sa belle-sœur, de son beau-frère, de ses beaux-parents, de sa bru ou de son gendre : deux (2) jours ouvrables payés.

d) Si les funérailles des parents mentionnés aux sous-paragraphes a), b) et c) ont lieu à plus de deux cent cinquante (250) kilomètres de son domicile et qu'il y assiste, un (1) jour de congé supplémentaire est accordé mais n'est pas rémunéré;

e) Un salarié peut s'absenter de son travail pendant une (1) journée sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou si le jour de son mariage est un samedi, le jour précédent;

f) Lors du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant de son conjoint : un (1) salarié peut s'absenter du travail un (1) jour sans rémunération. Le salarié doit toutefois aviser l'employeur de son absence au moins une (1) semaine à l'avance;

g) Lors de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant : un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq (5) jours. Seul les deux (2) premiers jours d'absence sont rémunérés. Ce congé peut être fractionné en jours à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.

h) Les jours de congé de deuil sont payés s'ils étaient des jours où le salarié était normalement cédulé pour travailler et sont payés au salarié à raison des heures programmées. La personne salariée doit prendre ces journées dans les six (6) mois suivant le décès;

i) Lorsqu'un salarié change le lieu de son domicile, l'employeur convient de faire coïncider le jour de congé hebdomadaire de ce salarié avec le jour de son déménagement. Le salarié doit toutefois donner à l'employeur un avis de dix (10) jours pour obtenir un tel congé. Un seul déménagement par année sera considéré aux fins de ce paragraphe;

j) Un salarié peut s'absenter du travail pendant **dix (10) jours** par année sans rémunération, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstance imprévisible ou hors de son contrôle. Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à ces dispositions pour assumer autrement ses obligations et pour limiter la durée du congé. Ce congé peut être fractionné en jours. Un jour peut aussi être fractionné, si l'employeur y consent. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. Deux (2) jours sont accordés et payés, selon les conditions prévues à la Loi sur les normes du travail. Ces journées ne se cumulent pas avec le congé de maladie prévu à l'article 16.01.

ARTICLE 15 – CONGÉ DE MATERNITÉ

15.01 Congé de maternité

Les salariés(es) ont droit aux congés de maternité et parental conformément à la Loi sur les Normes du travail (L.R.Q.c.n.1.1) et ses règles.

ARTICLE 16 – CONGÉ DE MALADIE

16.01 Salarié régulier à temps plein

Tout salarié régulier à temps plein, ayant terminé sa période de probation, accumulera progressivement une demi-journée de maladie par mois travaillé jusqu'à concurrence de cinq (5) jours maximum par année (quarante (40) heures).

Par mois travaillé, on entend plus de cent (100) heures travaillées au cours du mois, sauf pour les vacances et les jours de fêtes chômés et payés.

Ces jours sont cumulatifs du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ces jours sont payables à raison de cent pour cent (100%) du taux régulier (le temps supplémentaire exclu), si le salarié doit être absent pour raison de maladie. Si le salarié ne prend pas partie ou totalité de ces jours de maladie, ils seront rémunérés à raison de cent pour cent (100%) du taux régulier (le temps supplémentaire exclu), le ou avant le 30 juin de l'année.

Un salarié à temps régulier qui n'est plus à l'emploi avant la date du 31 mai n'a aucun droit à des jours de maladie non utilisés.

Si le salarié quitte son emploi et avait pris plus de journées de maladie auxquelles normalement il avait droit, l'employeur pourra déduire du dernier chèque de paie le montant payé en trop.

16.02 Salarié à temps partiel :

Un salarié à temps partiel qui maintient pendant les douze (12) mois précédent le 31 mai de chaque année, une moyenne de vingt (20) heures travaillées et plus par semaine et qui continu en cours d'année, de maintenir une moyenne de vingt (20) heures et plus par semaine, accumule après un (1) an d'ancienneté au 31 mai, une banque d'heure jusqu'à concurrence de sa moyenne d'heure travaillée par semaine. L'employeur lui verse une indemnité égale à la moyenne des heures travaillées au cours des douze (12) derniers mois.

Ces heures sont cumulatives du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ces heures sont payables à cent pour cent (100%) du taux régulier (le temps supplémentaire exclu), si le salarié à temps partiel doit être absent pour raison de maladie. Si le salarié ne prend pas partie ou totalité de ces heures de congé de maladie, elles lui seront rémunérées à raison de cent pour cent (100%) du taux régulier (le temps supplémentaire exclu), le ou avant le 30 juin de l'année suivante.

Un salarié à temps partiel qui n'est plus à l'emploi avant la date du 31mai, n'a aucun droit à des heures de maladie non utilisées.

Si le salarié quitte son emploi et avait pris plus de journées de maladie auxquelles normalement il avait droit, l'employeur pourra déduire du dernier chèque de paie le montant payé en trop.

Un salarié à temps partiel, qui a une moyenne de moins de vingt (20) heures a doit aux congés de maladie selon les conditions prévues à la *Loi sur les normes du travail.*

ARTICLE 17 – CLASSIFICATION

17.01 Par classification, on entend les classifications telles que prévues à l'annexe « A » concernant les classifications.

ARTICLE 18 – SALAIRES ET PRIMES

18.01 a) Le salaire doit être payé à chaque salarié, au plus tard, le jeudi de chaque semaine, par dépôt direct. Un code est remis au salarié pour l'accès à son talon, sur le web, avec les mentions suivantes :

- le nom de l'employeur;
- le nom et prénom du salarié;
- l'adresse du salarié;
- la date de paiement et la période de travail y correspondant;
- le numéro de l'employé;
- le taux horaire du salarié;
- le nombre d'heures payées à taux simple et à taux supplémentaire;
- la nature et le montant des retenues courantes et cumulatives;
- le total des revenus et des retenues;
- le montant du salaire net;
- avis de dépôt.

b) Les taux de salaire présentement payés supérieurs à ceux prévus par la présente convention ne peuvent être diminués par suite de la mise en vigueur de cette convention pendant sa durée;

c) Tout changement ou modification sur la paie d'un salarié doit lui être communiqué par écrit avec son talon de paie;

d) Afin de permettre le dépôt direct, un (1) salarié doit compléter le formulaire remis par l'employeur. À défaut, la paie du salarié est conservée par l'employeur jusqu'à complétion, par le salarié, du formulaire.

18.02 Primes

Les primes ci-dessous, ne sont pas cumulatives, sauf si l'employeur y consent.

a) Affectation temporaire

Sauf en cas de déplacement suite à une mise à pied, un salarié n'est pas réduit de taux de salaire, si l'employeur l'assigne temporairement dans une classification dont le taux maximum dans l'échelle de salaire est inférieur au taux maximum de sa propre échelle de salaire.

b) Remplacement d'un gérant

Si un salarié doit remplacer temporairement un gérant durant les vacances ou durant une absence pour plus de cinq (5) jours, le salarié reçoit une prime d'un dollar (1.00$) l'heure travaillée, applicable sur les heures régulières seulement. Cette prime n'est pas augmentée par le fait que le salarié travaille en temps supplémentaire.

c) Prime d'assistant-gérant

Lorsque l'employeur désigne un assistant-gérant, une prime d'un dollar (1,00$) l'heure travaillée est payée. Cette prime n'est pas augmentée par le fait que le salarié travaille en temps supplémentaire.

L'assistant gérant doit remplacer un gérant lorsque celui-ci est absent et ne recevra pas de prime additionnelle.

d) Prime de nuit

Les salariés qui effectuent une majorité de leurs heures sur l'équipe de nuit, reçoivent une prime d'un dollar et vingt-cinq cents (1,25 $) l'heure travaillée. Cette prime n'est pas augmentée par le fait que le salarié travaille en temps supplémentaire.

e) Travail à l'extérieur des heures normales d'ouverture

Si un salarié est assigné à l'extérieur des heures régulières de la cédule de jour (six (6) heures à minuit (12h00)), il reçoit une prime de 0.75$ l'heure travaillée. Cette prime n'est pas augmentée par le fait que le salarié travaille en temps supplémentaire.

f) Le salarié qui est payé à un taux supérieur à celui correspondant à son ancienneté, voit ses augmentations progresser comme s'il avait déjà à son crédit l'ancienneté requise pour justifier ce taux.

h) Prime de responsable

Si l'employeur nomme un salarié à titre de responsable dans le rayon du service, il lui verse une prime d'un dollar (1,00 $) l'heure travaillée.

Le responsable du rayon dans le département du service, tel que désigné par l'employeur, est un salarié, soumis aux dispositions de la convention, qui doit exercer les responsabilités suivantes avant d'avoir droit à la prime :

- il planifie et il accorde les pauses-repas et les pauses-repos dans le rayon du service;
- il s'occupe des aspects comptables qui sont reliés aux opérations selon les directives de l'employeur;
- il doit faire la fermeture des caisses et doit sortir les rapports de fin de journée;
- il effectue toutes autres tâches telles que requises par l'employeur et qui sont compatibles avec ses responsabilités.

I) Prime de formateur:

L'employeur peut désigner une personne salariée comme formatrice. Cette dernière reçoit une prime d'un dollar (1,00$) de l'heure. La personne salariée doit répondre aux exigences suivantes : faire l'ouverture et la fermeture du département; connaitre les normes de sécurités; les normes de salubrité; toutes tâches opérationnelles normales du département.

J) Livraison

Il compense la personne salariée pour toute surprime relative à l'utilisation de son véhicule pour le travail. La personne salariée doit fournir à l'employeur ladite preuve de cette surprime.

ARTICLE 19 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

19.01 Buanderie et uniformes:

Les uniformes de travail comprennent: pour la "caissière", une (1) blouse, et une (1) veste ; pour les "commis", un (1) polo et un (1) tablier et pour les "bouchers", un (1) polo et un nombre suffisant de sarraus.

Les salariés réguliers (quarante (40) heures par semaine) et les salariés à temps partiel (trente (30) heures et plus par semaine) recevront cinq (5) chemises ou polos.

Les salariés partiels (moins de 30 heures mais plus de 20 heures par semaine) recevront trois (3) chemises ou polos.

Pour les salariés à temps partiel (moins de vingt (20) heures par semaine), ils recevront un (1) uniforme à l'embauche.

Pour les aide-caissier, l'employeur fournira un nombre suffisant d'imperméables et de manteaux.

Les vêtements fournis par l'employeur demeurent la propriété de celui-ci et les salariés sont responsables de les remettre à l'employeur en bon état sauf pour l'usure normale. Si un salarié quitte son emploi, il doit remettre à l'employeur, immédiatement, le ou les uniformes de travail. À défaut, l'employeur pourra déduire la valeur desdits uniformes sur toutes sommes encore dues au salarié, au moment de son départ.

L'employeur fournit aux bouchers un manteau coupe-froid.

Si un salarié désire porter une veste, l'employeur fourni une veste conforme aux politiques vestimentaires de l'établissement.

Les pièces composant l'uniforme de base sont remplacées au besoin, selon l'usure normale due au travail et ce, sur présentation des pièces usées.

Tous les employés fournissent le pantalon noir, selon les exigences de l'employeur. (Les joggings, leggings, etc.... Ne seront pas acceptés)

La tenue vestimentaire devra toujours être conforme aux politiques préétablies de l'employeur.

Sauf pour les sarraus fournis aux "bouchers", tous les uniformes sont entretenus par le salarié.

L'employeur met à la disposition des salariés qui ont à travailler dans un réfrigérateur, un manteau et ce, dans chacun des départements concernés.

19.02 Lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale, l'employeur détermine sur l'horaire de travail pour chaque salarié, ses heures d'absence sans perte de salaire, le tout selon le nombre d'heures minimum stipulé par la loi électorale applicable.

19.03 Fonctions de juré:

Lorsqu'un salarié est appelé à agir ou agit comme juré, il reçoit la différence entre ses honoraires de juré et son salaire régulier. Cependant, le salarié, sitôt son travail de juré complété, devra revenir immédiatement au travail, s'il existe plus de deux (2) heures de travail à sa journée régulière de travail.

19.04 L'employeur remboursera au syndicat, les coûts d'imprimerie et de mise en page de la convention collective sous forme de livret et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de cent cinquante dollars (150,00 $) pour la durée de la présente convention.

19.05 L'employeur fournit aux caissiers une carpette en matière spongieuse pour recouvrir le plancher.

19.06 Tout salarié, qui se présente au travail à son horaire régulier sans avoir été avisé, au préalable par l'employeur, de ne pas le faire, reçoit une compensation équivalant à quatre (4) heures payables à son taux régulier. Le salarié devra toutefois rester sur les lieux de travail pendant la durée de ce quatre (4) heures pour accomplir son travail.

19.07 Fonds de solidarité (F.T.Q.)

L'employeur fournit au salarié, les moyens nécessaires pour que celui-ci puisse adhérer et contribuer au Fonds de solidarité F.T.Q. L'employeur retient sur la paie du salarié, qui veut en faire partie, le montant d'argent consenti par ce salarié et remet cet argent au Fonds de solidarité F.T.Q. dans les quinze (15) jours suivant cette retenue.

19.08 Régime volontaire d'épargne retraite

L'employeur fournit au salarié, les moyens nécessaires pour que celui-ci puisse adhérer et contribuer au régime volontaire d'épargne retraite. L'employeur retient sur la paie du salarié, qui veut en faire partie, le montant d'argent consenti par ce salarié et remet cet argent au Fonds de placement, dans les quinze (15) jours du mois suivant cette retenue.

19.09 Lorsqu'un salarié à temps partiel travaille en moyenne plus de trente-huit (38) heures pendant une période de douze (12) semaines consécutives, ce salarié sera considéré comme un salarié régulier et il aura droit aux avantages conférés aux salariés réguliers en vertu de cette convention. Cette période de douze (12) semaines exclut les remplacements durant un congé de maladie, un congé sans solde, un congé de maternité ou parental ou un congé annuel.

ARTICLE 20 – DISCRIMINATION

20.01 a) Aux fins d'application de la présente convention, ni l'employeur, ni le syndicat, ni leurs représentants respectifs, ni les salariés n'exercent de menaces, de contraintes ou feront preuve de discrimination contre un salarié, contre un représentant de l'employeur, un client ou un fournisseur ou un autre salarié de l'employeur, à cause de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de son origine sociale, de sa langue, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, de son handicap de son identité ou l'expression de genre ou de l'exercice légitime et de bonne foi d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.

b) Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les exigences requises pour accomplir les tâches d'un poste, sont réputées non discriminatoires.

ARTICLE 21 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

21.01 Lésion professionnelle

a) Tout salarié victime d'une lésion professionnelle reçoit paiement pour les heures non travaillées au cours de la journée de ladite lésion et à cause de ce fait. Le salarié doit demander à son employeur le formulaire d'assignation temporaire et le faire compléter par son médecin dès la première visite. Si le salarié peut revenir au travail, il doit le faire aussitôt que possible. Le salarié devra faire compléter un formulaire d'assignation temporaire par son médecin à chaque visite en lien avec la lésion.

b) De plus, l'employeur doit payer au travailleur accidenté, l'indemnité prévue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail jusqu'à concurrence des quatorze (14) premiers jours calendrier suivant un accident survenu au travail, soit les heures perdues par le salarié accidenté. Le salarié devra cependant signer les documents nécessaires permettant à l'employeur de récupérer lesdits montants (le paiement prévu en a) et b) ci-haut n'a pas pour effet d'affecter les heures de congés de maladie).

c) Si le salarié devait se présenter une nouvelle fois chez son médecin traitant, suite à une lésion professionnelle, le salarié devra aviser son gérant de rayon au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de son absence. Les heures perdues de sa cédule normale de travail seront remboursées au salarié accidenté. Le salarié devra revenir à son travail aussitôt son examen chez le médecin terminé.

d) Si l'employeur demande à un salarié de se présenter à un examen médical, le salaire régulier du salarié lui sera payé pour les heures

perdues durant son horaire normal de travail. Le salarié devra cependant revenir au travail aussitôt son entrevue avec le médecin terminé.

e) L'employeur remet à tout salarié qui en fait la demande, une « formule de déclaration du travailleur ».

21.02 a) Dans l'établissement, un comité paritaire de sécurité au travail est formé de deux (2) représentants maximum de l'employeur et de deux (2) salariés maximum désignés par le syndicat. Les noms des membres de ce comité sont affichés au babillard.

Ce comité doit se rencontrer mensuellement ou plus fréquemment, s'il y a lieu, et il peut faire des recommandations écrites.

b) Le syndicat accepte la responsabilité de seconder l'employeur dans les recommandations du comité de sécurité et santé si ces recommandations sont salutaires au salarié.

c) Le comité de santé et sécurité :

1. Fait des recommandations à l'employeur et aux salariés pour promouvoir la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

2. Étudie les rapports mensuels des accidents et fait des recommandations;

3. Fait des recommandations relativement à des programmes de formation et d'information;

4. Fait des inspections des lieux périodiquement;

5. Fait un compte-rendu de toute réunion et inspection dont copie est disponible en tout temps pour toute partie intéressée.

d) L'employeur doit faire en sorte que le comité soit informé aussitôt que possible de tout accident de travail. Le comité fait enquête sur tout accident au travail et fait un rapport écrit après chaque enquête dont copie est remise dans le plus bref délai à l'employeur et au syndicat.

e) Les responsables du comité de sécurité et de santé, pour l'employeur et pour le syndicat, doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, suite à la présentation d'une demande de rencontre émise par l'une ou l'autre des parties pour discuter des problèmes de sécurité et de santé au travail et de l'application des recommandations du comité de sécurité et de santé.

21.03 a) Équipement de sécurité

Tout vêtement, partie de vêtement ou équipement de sécurité requis par la loi sera fourni par l'employeur et entretenu à ses frais.

b) L'employeur s'engage à payer à chaque salarié désigné par lui, la somme de quatre-vingt-dix dollars (90.00$) par année de calendrier pour l'achat de bottes ou souliers de sécurité. Les bottes ou souliers de sécurité payés par l'employeur devront rester sur les lieux de travail à la fin de la journée.

c) L'employeur s'engage à fournir des genouillères aux commis d'épicerie.

d) L'employeur s'engage à fournir des échelles de travail sécuritaires.

ARTICLE 22 – RETENUES SUR LE SALAIRE

22.01 Aucune retenue ne devra être faite sur le salaire d'un préposé à la caisse pour argent manquant à la fin d'une journée de travail, si le préposé à la caisse concerné n'a pas l'entière responsabilité de sa caisse. Pour fins d'application du présent article, avoir la responsabilité d'une caisse signifie que le préposé est le seul à y faire des entrées et des sorties d'argent au commencement et/ou à la fin de sa journée ou semaine de travail et que pendant qu'il s'absente pour les repas ou pour toutes autres causes, sa caisse soit fermée et qu'il en possède la clef.

22.02 Aucune retenue ne peut être faire sur le salaire du salarié pour la perte ou le bris d'un article quelconque à moins qu'il y ait eu négligence du salarié.

ARTICLE 23 – ASSURANCE COLLECTIVE

23.01 L'assurance collective présentement en vigueur continuera d'exister pour ceux y ayant droit. Pour avoir droit à l'assurance collective, un salarié à temps partiel devra avoir effectué une moyenne de trente (30) heures et plus par semaine pendant au moins une période de trois (3) mois continus. Le salarié aura droit à cette police s'il maintient cette moyenne de trente (30) heures et plus par semaine après ladite période de trois (3) mois.

Les conditions prévues à ladite police d'assurance sont expliquées à la brochure distribuée par l'employeur.

Le paiement des soins dentaires est fait exclusivement par les salariés. La balance des primes est payée pour moitié chacune entre les salariés et l'employeur. À la demande des employés, l'assurance invalidité de courte durée est enlevée du plan d'assurance, sera remplacé par le régime d'assurance emploi du Canada.

ARTICLE 24 – PAS DE GRÈVE NI DE CONTRE-GRÈVE

24.01 Il est mutuellement convenu que pendant toute la durée de la présente convention, il n'y aura pas de grève, ni de lock-out, ni piquetage, ni boycottage, ni d'arrêt ou ralentissement de travail.

ARTICLE 25 – CERTIFICAT DE TRAVAIL

25.01 À l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.

ARTICLE 26 – CONGÉ SANS SOLDE

26.01 L'employeur peut accorder un congé sans solde pour un motif sérieux s'il demeure au travail un nombre suffisant de salariés compétents dans le département et dans la classification pour continuer les opérations normales. Ce salarié ne peut en aucun temps utiliser ce congé sans solde pour travailler à un autre emploi.

26.02 Un salarié qui demande un congé sans solde doit en faire la demande par écrit, au gérant de l'établissement, au moins deux (2) semaines avant la date prévue du début du congé sans solde. Cet avis écrit doit expliquer la raison et la durée exacte du congé désiré.

26.03 À son retour du congé sans solde, le salarié reprend le travail à la fonction qu'il occupait avant son départ à moins qu'il y ait eu des mises à pied ou des changements durant son absence. Le congé sans solde n'a pas pour effet de conférer à un salarié, un avantage dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.

Durant un congé sans solde, l'employeur maintient le régime d'assurance groupe à la condition expresse que le salarié acquitte avant son départ la totalité de ces primes.

26.04 À la date prévue pour son retour au travail, le salarié qui n'est pas présent est considéré comme ayant démissionné, à moins que son absence soit due à des circonstances hors de son contrôle. Le salarié doit toujours avoir avisé au préalable l'employeur d'une telle absence à moins d'une incapacité physique.

2023 JUN 7 AM11:11:02

ARTICLE 27 – DURÉE DE LA CONVENTION

27.01 La présente convention collective prendra effet à compter de la signature et demeurera en vigueur pendant une période de six (6) ans. Seul les taux de salaire et les différentes primes ont un effet rétroactif au 20 mars 2022.

Les parties s'entendent pour renouveler les échelles et hors échelle quatre (4) ans suivant la signature de la convention collective.

27.02 La présente convention demeurera en vigueur tant et aussi longtemps qu'une autre convention n'aura pas été acceptée par les parties ou jusqu'à ce que le droit de grève ou de contre-grève ait été utilisé légalement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à St-Hyacinthe, ce 16ieme jour du mois de février 2023.

GAÉTAN RIENDEAU INC.

Gabriel Riendeau

Yvan Millette

UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION LOCALE 800

Guy Moreau

Chantal Dupont

Frédéric Morin
UES section locale 800

ANNEXE A

CLASSIFICATIONS ET DESCRIPTIONS DES TÂCHES

COMMIS « A »

Tout salarié dont les fonctions sont les suivantes:

- préposé à l'emballage des commandes et/ou
- préposé aux commandes à l'auto et/ou
- préposé au nettoyage et/ou
- aide général et/ou
- préposé au tri des bouteilles vides
- préposé au "facing"
- préposé au placement des bouteilles de bière et liqueurs pleines
- préposé à la caisse et/ou
- préposé à la consigne et aux cigarettes et/ou
- préposé au travail général des viandes mais non boucher et/ou
- préposé au vrac et/ou
- préposé aux changements et vérification de prix et/ou
- préposé à la charcuterie et fromage et/ou
- préposé au poisson
- préposé au café.

COMMIS « B »

Tout salarié dont les fonctions sont les suivantes:

- préposé au travail général dans l'épicerie et/ou
- préposé au travail général dans les fruits et légumes et/ou
- préposé à la miche et/ou
- emballeur de viande (production) et/ou
- préposé aux mets cuisinés.

BOUCHER

- préposé au travail général comme boucher (carte compétence).

APPRENTI BOUCHER

- préposé au travail général à titre d'apprenti boucher.

ANNEXE B

ÉCHELLE DE SALAIRE

Ces échelles sont effectives à compter de la signature de la convention

COMMIS « A » ET « B » :

Régulier		Temps partiel	
Début	540;00 $	Début	14;25 $
6 mois	580;00 $	750 heures	14;50 $
6 mois	590;00 $	750 heures	14;75 $
6 mois	600;00 $	750 heures	15;00 $
6 mois	610;00 $	750 heures	15;25 $
6 mois	620;00 $	750 heures	15;50 $
6 mois	630;00 $	750 heures	15;75 $
6 mois	640;00 $	750 heures	16;00 $
6 mois	650;00 $	750 heures	16;25 $
6 mois	660;00 $	750 heures	16;50 $
6 mois	670;00 $	750 heures	16;75 $
6 mois	680;00 $	750 heures	17;00 $
6 mois	690;00 $	750 heures	17;25 $
6 mois	700;00 $	750 heures	17;50 $
6 mois	710;00 $	750 heures	17;75 $
6 mois	720;00$	750 heures	18;00 $

BOUCHER :

Régulier		Temps partiel	
Début	720,00 $	Début	18,00 $
6 mois	730,00 $	750 heures	18,25 $
6 mois	740,00 $	750 heures	18,50 $
6 mois	750,00 $	750 heures	18,75 $
6 mois	760,00 $	750 heures	19,00 $
6 mois	770,00 $	750 heures	19,25 $
6 mois	780,00 $	750 heures	19,50 $
6 mois	790,00 $	750 heures	19,75 $
6 mois	800,00 $	750 heures	20,00 $
6 mois	810,00 $	750 heures	20,25 $
6 mois	820,00 $	750 heures	20,50 $
6 mois	830,00 $	750 heures	20,75 $
6 mois	840,00 $	750 heures	21,00 $
6 mois	850,00 $	750 heures	21,25 $
6 mois	860,00 $	750 heures	21,50 $
6 mois	870,00 $	750 heures	21,75 $
6 mois	880,00 $	750 heures	22,00 $

APPRENTI BOUCHER :

Régulier		Temps partiel	
Début	600,00 $	Début	15,00 $
6 mois	620,00 $	750 heures	15,50 $
6 mois	640,00 $	750 heures	16,00 $
6 mois	660,00 $	750 heures	16,50 $
6 mois	680,00 $	750 heures	17,00 $
6 mois	700,00 $	750 heures	17,50 $

NOTE 1 : Un salarié à temps partiel reçoit une augmentation après une période de sept cent cinquante (750) heures travaillées avec un minimum de six (6) mois et un maximum de douze (12) mois.

NOTE 2 : Tous les salariés commis «A» et «B» ayant un taux horaire supérieur au taux maximum de l'échelle salariale, après un (1) an de sa dernière augmentation, reçoivent une augmentation de 3 % de leur taux horaire. Par la suite, à chaque date anniversaire d'augmentation, ils reçoivent une augmentation de 2 % de leur taux horaire pour les années suivantes et ainsi de suite jusqu'à l'obtention du taux horaire de 20,00 $ de l'heure. Après ce taux horaire, le salarié commis «A» et «B» se réfère à la note 4.

NOTE 3 : Pour le boucher qui atteint le maximum de son échelle, après un an de sa dernière augmentation, reçoit une augmentation de 2.0 % jusqu'au maximum de 23.00$ de l'heure. Par la suite, il est assujetti à la note 4.

NOTE 4 : À compter de la date anniversaire d'augmentation de chaque salarié, le salarié commis «A» et «B» qui obtient le taux horaire maximum de 20,00 $ l'heure et le boucher de 23,00 $ de l'heure, continue à travailler à ce taux horaire pendant une période de vingt-quatre (24) mois. À la fin de ce 24 mois, le salarié reçoit un montant forfaitaire de 2.5 % des gains reçus pendant les douze (12) derniers mois.

Pour les années subséquentes, le montant forfaitaire est payé après douze (12) mois travaillés. Ces montants forfaitaires prévus sont de 2.5 % par année, des gains reçus pour toutes les heures travaillées pendant les 12 derniers mois.

NOTE 5 : Un apprenti boucher qui atteint trente-six (36) mois d'ancienneté reçoit le salaire du début de l'échelle salariale du boucher.

NOTE 6 : À la fin de la convention collective, toutes les augmentations prévues à la convention collective ou la progression dans les différents échelons salariaux seront automatiquement arrêtés et les parties devront s'entendre sur des nouvelles échelles de salaire, de nouvelles augmentations ou d'autres formes de montants forfaitaires, s'il y a lieu.

NOTE 7 : Un salarié ayant droit au montant forfaitaire et qui quitte l'entreprise avant d'avoir complété une année complète a droit au montant forfaitaire au prorata du temps travaillé avant son départ, à la condition de donner un préavis correspondant au préavis prévu dans la Loi des Normes du travail.

NOTE 8 : L'employeur pourra, à sa discrétion, placer un salarié à un niveau de l'échelle salariale à la hausse si ce dernier obtient un diplôme ou réussit avec succès une formation ayant un lien avec son poste. Également, l'employeur pourra à sa discrétion, placer un salarié à un niveau de l'échelle salariale à la hausse si son expérience sur le marché le justifie.

NOTE 9 : Il est entendu que les assistants-gérants de département embauchés après la signature des dites modifications seront exclus de l'application de la convention collective.

2023 JUN 7 AM11:11:15

LETTRE D'ENTENTE #1

Bloc d'heures hebdomadaire :

Nonobstant l'article 11.10 sous paragraphe a) de la présente convention, les parties s'entendent pour interpréter cette disposition comme suit :

a) Un salarié ne peut pas choisir le maximum d'heures quotidien;

b) L'employeur se réserve le privilège d'établir les heures et le maximum des heures contenues aux blocs d'heures hebdomadaires.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À ST-HYACINTHE, ce 16e jour du mois de Février 2023.

GAÉTAN RIENDEAU INC.

Gabriel Riendeau

Yvan Millette

UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION LOCALE 800

Guy Moreau

Chantal Dupont

Frédéric Morin
UES section locale 800